



ระเบียบ ก.ตร.

ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๗๑๕๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๒๐๒๔๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลงานพร้อมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินผลงาน ตามระเบียบนี้

“การประเมินผลงาน” หมายความว่า ระบบการประเมินผลการปฏิบัติและความรู้ ด้านวิชาการของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละปี เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย

“ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย

“ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย” หมายความว่า การทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นทางคดีในสำนวนคดีอาญา ตาม มาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือทางคดีในสำนวนคดีอาญาแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและวิชาการตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

“ต.พ.ต.” หมายความว่า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย

ข้อ ๓ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. เมื่อครบองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและ ให้ความเห็นทางกฎหมาย

(๒) ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

(๓) ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ ความเห็นทางกฎหมาย ที่ ก.ตร. กำหนด

(๔) ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ

ข้อ ๔ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้ได้รับ ต.พ.ต. ดังนี้

(๑) ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่า ๑ ปี ย้อนหลังสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ย้อนหลัง สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ย้อนหลังสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

(๒) ดำรงตำแหน่งสารวัตร หรือรองผู้กำกับการ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวน อัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่า ๒ ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท

(๓) ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ หรือรองผู้บังคับการ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ สำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่า ๒ ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายผู้ใดได้รับ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ในระดับสูงขึ้น ให้ผู้นั้นได้รับ ต.พ.ต. ในอัตราเดิม ไปจนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๓

ข้อ ๕ ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายต้องปฏิบัติ หน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงจะมีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

ก. ไปราชการหรือไปช่วยราชการ

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายผู้ใดไปราชการหรือไปช่วยราชการ โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. รวมแล้วเกิน ๗ วันในหนึ่งเดือน ให้ตัดเงินเพิ่มตามจำนวนวันที่ไปราชการหรือไปช่วยราชการในเดือนนั้น

ข. เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายที่เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้และได้รับอนุญาตให้ลาให้ยังคงมีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ค. ได้รับอนุญาตให้

(๑) ลาป่วย ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วันทำการ

(๒) ลาคลอดบุตร ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน

(๓) ลากิจส่วนตัว ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน ๔๕ วันทำการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

(๔) ลาพักผ่อนประจำปี ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

(๕) ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีใช่เป็นการลาภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนแรกที่เข้ารับราชการ และตั้งแต่เริ่มรับราชการ ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน

(๖) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน

ง. ทางราชการสั่งให้ไปเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ต่อไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยการพิจารณาว่า หลักสูตร การฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้อ ๖ กรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดอบรม หรือพิจารณาคัดเลือกให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หรือเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. เต็มจำนวน

ข้อ ๗ สิทธิในการได้รับ ต.พ.ต. สิ้นสุดเมื่อ

- (๑) พ้นจากตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ตามระเบียบนี้ หรือ
- (๒) พ้นจากหน้าที่ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
- (๓) ไม่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ

ข้อ ๘ ผู้ใดมีตำแหน่งหน้าที่ที่จะได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษหลายตำแหน่ง ให้เลือกรับเงินเฉพาะตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษเพียงตำแหน่งเดียว

ข้อ ๙ ให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้อำนาจพิจารณาหรือสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในบังคับบัญชาได้รับหรือหมดสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ต.พ.ต. เป็นเงินที่กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน ลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน แต่ไม่นำไปคำนวณบำเหน็จบำนาญ

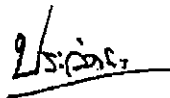
ในกรณีที่ถูกล้างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้งดจ่าย นับแต่วันที่ถูกล้างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ในกรณีที่กลับเข้ารับราชการ ให้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามส่วนสัมพันธ์ของเงินเดือนที่ได้รับ

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอ ก.ตร. วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ ก.ตร. ให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

พลเอก



(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ